



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/06/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processos: TC-008184.989.25-9 e TC-008194.989.25-7.

Representantes: Adilson da Silva Porto – Elétrica, por seu advogado Diego Lucas Costa Machado (OAB/SP n.º 351.834); e João Batista Vieira Silva.

Representada: Prefeitura Municipal de Vargem.

Responsável: Leodécio Alves de Lima – Prefeito.

Advogados: Diego Mangolim Acedo (OAB/SP n.º 278.472); e Roberta Karla Inacio Hartmann (OAB/SP n.º 343.067).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Presencial n.º 012/2025 (Processo Administrativo n.º 063/2025), tendo por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada para manutenção de iluminação pública, com instalação e fornecimento de materiais para as substituições e reparos no Município de Vargem.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de representações formuladas por Adilson da Silva Porto – Elétrica e João Batista Vieira Silva contra o edital do Pregão Presencial n.º 012/2025 (Processo Administrativo n.º 063/2025), lançado pela Prefeitura de Vargem, tendo por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada para manutenção de iluminação pública, com instalação e fornecimento de materiais para as substituições e reparos no Município.

Em linhas gerais, a peticionária Adilson da Silva Porto – Elétrica impugna os seguintes aspectos do procedimento licitatório:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



- a) emprego equivocado do registro de preços e da modalidade pregão, em vista do disposto nas Súmulas n.ºs 31 e 32, asseverando se tratar de serviço especializado de engenharia, que extrapola o conceito de pequenos reparos, demandando elaboração de projetos e acompanhamento técnico especializado com a emissão da respectiva anotação de responsabilidade. Frisa a imposição da confecção de projetos luminotécnicos de todas as ruas, assim como a violação ao disposto no artigo 29, parágrafo único, da Lei Federal n.º 14.133/2021;
- b) falta de inclusão de serviços na planilha orçamentária¹, de sorte a fazer com que a contratada incorra em custos para os quais não será remunerada; e
- c) divergências entre o caderno técnico e a planilha orçamentária, no que diz respeito às especificações das luminárias e projetores, com potencial para causar interpretações errôneas e restritividade, realçando, a esse respeito, as

¹ Assim dispõe a inicial a esse respeito:

Seguem abaixo os itens não contemplados na planilha orçamentária:

“Item 31.3 – Manutenção Corretiva

‘...Quando dá realização de manutenção preventiva ou corretiva em pontos de iluminação com lâmpadas de vapor de mercúrio, incandescente, lâmpada mista ou fluorescente compacta, eles devem ser trocados para lâmpada metálicas de alta pressão.’ (gn)

Item 3.1.1. do Projeto Básico

‘Controle Visual das Instalações

A Empresa Contratada efetuará, de maneira sistemática, um controle visual das instalações, através de verificações noturnas e/ou diurnas, com o objetivo de detectar as panes visíveis dos equipamentos da rede de iluminação pública e o estado de conservação dos mesmos.

Esse controle será efetuado através de verificações diárias, devendo as panes detectadas, serem registradas em sistema informatizado especializado no gerenciamento de Sistemas de Iluminação Pública, implementado pela Empresa Contratada ou informado para Secretária de Obras e Serviços Públicos para avaliação das demandas’ (gn)

Item 4.3. do Projeto Básico

‘CADASTRAMENTO

O cadastramento deverá ser feito através de formulário específico para esse fim, onde deverá conter os seguintes dados:

- Foto do ponto existente;
- Cadastro de Latitude e Longitude;
- Foto do ponto atualizado;
- Catalogar material retirado;
- Catalogar material atualizado.’

Além disso, existem itens mencionados no Projeto Básico, os quais também não estão previstos na planilha orçamentária de referência, sendo eles:

- Aterramento com fornecimento de material;
- Eliminar cargas elétricas;
- Limpeza interna e externa da luminária;
- Manutenção em caixa de passagem;
- Poda de árvores;
- Substituição de fiação com material
- Substituição lâmpadas a receptor juntos;”



indicações díspares para fator de potência elétrica, vida útil, grau de proteção e fluxo luminoso.

De seu turno, o cidadão João Batista Vieira Silva, após noticiar que protocolou impugnação administrativa, sem resposta até o momento do manejo da presente representação, reclama das subseqüentes particularidades do edital:

- a) carência de justificativas para a adoção da via presencial para o certame, em desatenção ao artigo 17, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021;
- b) escolha inadequada da modalidade licitatória, na medida em que a Nova Lei de Licitações e Contratos a veda para obras ou serviços de engenharia de caráter complexo, destacando que a natureza do objeto exige detalhamento técnico e gerenciamento distanciado da lógica simplificada do pregão;
- c) requisição de atestados de capacidade com certidão de acervo técnico em relação a tarefas não identificadas com clareza na planilha orçamentária, em atrito com o disposto no artigo 67, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021, sendo que parte delas se vincula a itens que representam menos de 4% (quatro por cento) do valor total estimado. Adiciona que *“Por se tratar de um registro de preço a pasta técnica na planilha orçamentária fez menção a uma administração local, exigindo um engenheiro full time na sua composição o que configura uma obra de complexidade técnica. O que surpreende nós licitantes é que se trata de uma planilha meramente estimada e o órgão por meio de sua pasta técnica exige na sua contratação qualificação técnica de uma contratação”*. Cita, na sequência, atividades – cuja prova de experiência é demandada – com magnitudes equivalentes a percentuais, segundo afirma, aquém do piso definido na lei para referida finalidade; e
- d) tabela de custos não contempla quantitativos de manutenção preventiva, *“embora o edital imponha execução de 50% dessa natureza, violando os arts. 22 e 23 da Lei 14.133/2021, que exigem clareza, exatidão e objetividade nas especificações técnicas”*. Postula, assim, *“a inclusão da solicitação do atestado de capacidade técnica específico supracitado, devendo o edital abranger outros itens com características técnicas parecidas aos do objeto da licitação,*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



permitindo assim maior segurança do certame e a melhor técnica para execução do objeto". No mais, tece ponderações sobre a relação entre competitividade e as solicitações de atestados.

Em conclusão, ambos os requerentes pleiteiam a concessão de medida liminar de paralisação do certame, com o intuito de que, ao final, seja determinada a anulação ou correção do ato convocatório.

Por meio de despacho exarado em 05/05/2025, ante o vislumbre de potencial vulneração à higidez da licitação, em desatenção às normas de regência da matéria, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se à autoridade responsável prazo para apresentação de justificativas e cópia integral do instrumento convocatório.

No interesse da lisura da licitação e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração do edital, determinou-se a suspensão do procedimento até apreciação final da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 07/05/2025.

Em sede de esclarecimentos, a Municipalidade sustenta, inicialmente, que, dado seu porte populacional, a adoção do formato presencial para o pregão encontra amparo no artigo 176 da Lei n.º 14.133/2021.

Tecendo ponderações sobre as discussões e dispositivos acerca da matéria, aduz que o objeto colocado em disputa não se trata de obra de engenharia especial, vultosa ou de grandes proporções, de maneira a permitir indicações, no termo referencial, de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos e, por consequência, a utilização do pregão.

Acrescenta que as exigências técnicas não descaracterizam a natureza comum da contratação, almejando somente a seleção de empresa sólida.

Em caminho semelhante, a requisição de engenheiro vinculado à empresa vencedora visa à garantia de prestação eficaz do serviço e confirmação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



da expertise do profissional, conforme previsto no artigo 67, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Afiança que as escolhas de parcelas de maior relevância se conformam aos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo, cuidando-se de tarefas relacionadas ao objeto do certame, as quais são interligadas e dotadas de valor significativo.

Elucida que os quantitativos de manutenção preventiva compõem o item 1 – mão de obra.

Nega que existam tarefas não incluídas na planilha de custos, mencionando que os serviços citados estão abarcados também no item 1, “*que prevê Administração local (embarca tais pontos de forma clara e precisa, como projeto, credenciamento, e outros), remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço, execução de manutenção, travessia método não destrutivo*”.

Sublinha que aludida tabela cataloga grande gama de atividades, na qual a empresa deve se pautar para executar os serviços, vez que sua remuneração advirá dos cálculos ali dispostos.

No mais, informa que já houve resposta da Administração acerca das especificações das luminárias e projetores em razão de impugnação proposta sobre o tema, sendo que as pormenorizações visam assegurar a qualidade dos produtos e economicidade à futura avença.

Ao fim, requer sejam as insurgências julgadas insubsistentes.

Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE manifesta-se pela **procedência** das representações, posição endossada pela respectiva **Chefia**, que conclui, em razão do emprego inadequado do pregão e do sistema de registro de preços, pela necessidade de **determinação de anulação** do certame.

Ministério Público de Contas pronuncia-se na **mesma direção**.

É o relatório.



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/06/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processos: TC-008184.989.25-9 e TC-008194.989.25-7.

Representantes: Adilson da Silva Porto – Elétrica, por seu advogado Diego Lucas Costa Machado (OAB/SP n.º 351.834); e João Batista Vieira Silva.

Representada: Prefeitura Municipal de Vargem.

Responsável: Leodécio Alves de Lima – Prefeito.

Advogados: Diego Mangolim Acedo (OAB/SP n.º 278.472); e Roberta Karla Inacio Hartmann (OAB/SP n.º 343.067).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Presencial n.º 012/2025 (Processo Administrativo n.º 063/2025), tendo por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada para manutenção de iluminação pública, com instalação e fornecimento de materiais para as substituições e reparos no Município de Vargem.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS SUBSTITUIÇÕES E REPAROS. ADOÇÃO DO PREGÃO E DO REGISTRO DE PREÇOS. INDEVIDA. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS. PROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em conformidade com as uníssonas manifestações do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, emergem impropriedades que impedem o prosseguimento do certame nos moldes idealizados pela Municipalidade.

Com efeito, de início, mostra-se digna de acolhida a censura comum às representantes, consistente na inadequação da modalidade licitatória eleita para o escopo almejado.

A esse respeito, o Setor Especializado desta Corte atesta que o projeto básico do ato convocatório abrange a consecução de atividades impregnadas de considerável complexidade e demandadoras de elevada qualificação profissional², a incluir intervenções técnicas sobre a infraestrutura

² A esse respeito, reporta-se aos seguintes excertos do projeto básico:

4 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

Caberá à Empresa Contratada a execução, no Sistema de Iluminação Pública do Município, localizado nas vias e logradouros públicos sob circunscrição da área de abrangência delimitada pelo município, os serviços a seguir relacionados.

4.1 FUNCIONAMENTO BÁSICO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Caberá à Empresa Contratada a responsabilidade pela execução da melhoria e efficientização relativas ao Sistema de Iluminação Pública do Município, ressalvadas as obrigações estabelecidas em Contrato e as atribuídas exclusivamente a Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica.

(...)

Melhorias das Instalações

(...)

Os Serviços de melhoria e efficientização correspondem a todas as atividades necessárias para modernizar o Sistema de Iluminação Pública.

(...)

Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais de modo a realizar as intervenções para implantação, dentro dos prazos previstos neste Projeto Básico;

(...)

Relatório Mensal de Produção

Após a realização dos serviços de implantação, os dados e informações dos mesmos devem ser consolidados, segmentados por tipo de serviço e deverá ser gerado um Relatório de Produção Mensal – RPM, na qual deverá conter fotos, cadastramento da longitude e latitude de todos os pontos instalados através de software, com informação de endereço e barramento dos postes e assinadas por responsável pela Empresa Contratada, entregue até o 5º dia útil do mês subsequente, para a Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para que sejam atestados e posteriormente registradas em sistema computacional, para fins de geração dos relatórios de medição de serviços.

4.2 MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Contratada deverá vir a executar ações de Melhoria no Sistema de Iluminação Pública, empregando materiais e/ou equipamentos previstos na Planilha Orçamentária.



urbana, de maneira a revelar “*características típicas de serviços de engenharia que extrapolam a simples padronização ou repetição mecânica de procedimentos*”.

Dessa forma, ao envolver atividades insuscetíveis de demarcação objetiva no edital de diretrizes de desempenho e qualidade dotadas de especificações usuais de mercado, o objeto posto em disputa desautoriza a adoção do pregão, tendo em mira o disposto no parágrafo único do artigo 29 da Lei n.º 14.133/2021³ em leitura combinada com o inciso XXI do artigo 6º do mesmo diploma⁴.

Entende-se por melhoria a realização de substituição de luminárias e lâmpadas e demais acessórios, com o objetivo promover a modernização e a melhor eficiência do Parque com aplicação de luminárias em LED que permitam uma melhor eficiência do ponto luminoso.

A execução destes serviços obedecerá aos seguintes requisitos:

Cada um dos serviços de melhorias será objeto de solicitação específica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, à Empresa Contratada, para que ela atenda tecnicamente as implantações no Sistema de Iluminação Pública;

A Empresa Contratada deverá antes de executar as obras ou serviços relativos às melhorias, realizar os estudos luminotécnicos com as curvas das luminárias a serem instaladas em cada Rua que receberá os LEDs, onde serão realizados conjuntamente pelas equipes da Empresa Contratada e da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Vargem/SP, as medições dos índices de iluminação médio e uniformidade média/mínima da iluminação, conforme orientação da Norma ABNT NBR-5101/2018, de modo a comprovar o atendimento das condições estabelecidas no projeto, em caso de não atendimento, além das multas previstas no processo, deverá ser trocado todos os pontos não correspondentes ao atendimento da Norma ABNT NBR-5101/2018, onde os projeto luminotécnico, deverão ser realizado por profissional habilitado e com experiência;

(...)

Obs.: Os custos relativos aos projetos luminotécnicos de todas as ruas onde serão aplicadas o LED e verificados os atendimentos a Norma NBR 5101/2018, devem estar previstos no montante da proposta apresentada.

³ Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

⁴Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do **caput** deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em trilha análoga, tomado o anseio de contratação em seu contexto global, nota-se, ainda na esteira do parecer do DIPE, a busca administrativa por modelo continuado e estruturado de efficientização e gestão do parque de iluminação pública, haja vista compreender tarefas como manutenção, operação e melhoria da rede por meio de estudos luminotécnicos e cadastramento georreferenciado.

Avulta, deste modo, o caráter complexo dos serviços pretendidos, que ensejam adequado planejamento e consecução coordenada, a deslegitimar o emprego do mecanismo do registro de preços, inclusive em vista do disposto no artigo 85, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021⁵.

Vale assinalar, a propósito, que se está diante de contexto semelhante, conforme relembra o referido Departamento – com citação inclusive ao parecer lavrado na oportunidade pela respectiva Chefia⁶ –, daquele encontrado por ocasião do recente julgamento dos processos n.ºs TC-005600.989.25-5 e TC-005658.989.25-6, em Sessão Plenária de 11/06/2025,

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

⁵ Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

⁶ “A meu ver, os serviços descritos no Edital — tais como manutenção, operação, melhoria da rede mediante estudos luminotécnicos e cadastramento georreferenciado — inserem-se em um contexto mais amplo de efficientização e gestão continuada do parque de iluminação pública. Essa natureza contínua e estruturada dos serviços afasta a premissa de eventualidade ou pontualidade que justificaria a adoção do SRP, nos termos das orientações jurisprudenciais e normativas aplicáveis.

Em complemento, ressalto o entendimento já manifestado em relação a esse assunto pela Chefe desta área técnica, nos autos do TC-5600.989.25-5 e outro, cujo posicionamento acompanho:

Trata-se de objeto que, por sua própria natureza, exige uma execução coordenada e planejada, com o acompanhamento e a gestão de todas as fases. A argumentação de que o SRP permitiria pagar unicamente pelos serviços prestados não se sustenta diante da necessidade de garantir a performance e a disponibilidade do sistema de iluminação como um todo, conforme as obrigações de resultado expressas no TR (garantia de funcionamento, nível de iluminamento, disponibilidade e excelência visual/estética). Essas garantias de resultado são típicas de contratos de execução contínua, onde o contratado assume a responsabilidade pela gestão integral do sistema, e não apenas pela execução de tarefas isoladas.

Em síntese, a solução pretendida, embora possa envolver a execução de serviços individuais sob demanda, configura-se, em sua totalidade, como um contrato de prestação de serviços de natureza contínua e complexa, voltado para a gestão e a modernização de um sistema essencial do município. A adoção do SRP, neste caso, fracionaria indevidamente o objeto, comprometendo a eficiência, a padronização e a integralidade da solução buscada, e, consequentemente, a economicidade e a qualidade do serviço público prestado. [...]”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



sob minha relatoria, ocasião em que igualmente se condenou a utilização de referido instrumento auxiliar de contratação.

Nessa conformidade, em vista da inviabilidade, *in casu*, do uso do pregão e do sistema de registro de preços, de rigor determinar que a Municipalidade proceda à anulação da presente licitação.

Sem prejuízo dessa conclusão, necessária a abordagem das demais queixas, a fim de evitar a sobrevida de eventuais equívocos por ocasião da preparação pela Municipalidade de novo torneio voltado à contratação de objeto análogo ao vertente.

Nessa empreitada, ainda na trilha da manifestação do DIPE, confirmadas tanto as omissões de atividades relevantes na planilha orçamentária quanto as divergências nas pormenorizações das luminárias e projetores/refletores em relação ao caderno técnico⁷, impropriedades que devem

⁷ Confira-se, nesse sentido, os seguintes trechos da manifestação do DIPE:

“[...] atividades relevantes como troca de lâmpadas por modelos metálicos de alta pressão (item 3.1.3 do projeto básico), controle visual das instalações (item 3.1.1 do projeto básico), cadastramento georreferenciado (item 4.3 do projeto básico), bem como outras descritas nas Representações — tais como aterramento com fornecimento de material, limpeza de luminárias, manutenção de caixas de passagem, poda de árvores, substituição de fiação, lâmpadas acopladas a reator e quantitativos de manutenção preventiva— simplesmente não constam caracterizadas na planilha orçamentária, tampouco encontram respaldo em itens genéricos que permitam inferir a sua efetiva cobertura.

A justificativa apresentada pela Municipalidade, no sentido de que tais serviços estariam incluídos nos itens de “mão de obra” ou “administração local”, não se sustenta quando confrontada com o conteúdo da própria planilha, cujos insumos e composições não preveem de forma clara, direta ou indireta a execução dessas atividades.

Observe, portanto, ausência de vínculo mínimo entre o planejamento físico-financeiro da contratação e os elementos técnicos exigidos para a plena execução do objeto.

Em uma visão mais abrangente, é possível afirmar que a planilha orçamentária não apenas deixa de refletir fielmente o escopo do projeto básico, como também não fornece parâmetros mínimos para assegurar a compatibilidade entre os custos estimados e a real complexidade dos serviços. Isso compromete gravemente a confiabilidade da estimativa de preços, o equilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato e, por conseguinte, a viabilidade da execução contratual de forma regular e eficiente.

Dessa forma, entendo que a inconsistência da planilha orçamentária, em sua concepção e estrutura, configura vício material grave, que compromete a própria legalidade e regularidade do procedimento licitatório, além de representar risco efetivo à boa gestão dos recursos públicos.

[...]

Em análise, verifico a existência de inconsistências relevantes entre as especificações técnicas constantes do caderno técnico e aquelas indicadas na planilha orçamentária, especialmente no que se refere às luminárias e projetores/refletores, o que pode comprometer a correta precificação e a comparabilidade entre as propostas apresentadas.

No caso das luminárias, o item 2 do caderno técnico estabelece parâmetros técnicos específicos, tais como: fator de potência igual ou superior a 0,99, vida útil mínima de 108.000 horas, grau de proteção IP-67 e fluxo luminoso mínimo de 180 lm/W. Entretanto, os itens correspondentes da



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



ser saneadas para assegurar a fidedignidade da prévia pesquisa de preços, bem como para propiciar condições apropriadas para a confecção e posterior comparação de propostas.

No que atine à qualificação técnica, a precariedade do detalhamento da planilha orçamentária impede a aferição da juridicidade das cláusulas editalícias pertinentes seja no que diz respeito à participação de cada serviço no valor total estimado, seja em relação aos quantitativos que deverão ser comprovados nos atestados solicitados, de maneira que tal tópico igualmente deve ser amplamente revisto pela Municipalidade, consoante consigna o Departamento especializado deste Tribunal:

[...] a planilha orçamentária apresentada carece de consistência técnica e deve ser revista, uma vez que não fornece elementos suficientes para identificar, com precisão, quais serviços possuem maior relevância técnica ou valor significativo, conforme exigido pelo § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021. De modo que, a ausência de detalhamento adequado impede a verificação objetiva de percentuais de participação de cada serviço no valor total da contratação.

Ademais, diante da forma agregada e genérica como os serviços foram agrupados na planilha, não é possível aferir se o atestado apresentado pela licitante contempla, de forma clara, no mínimo 50% dos quantitativos exigidos para cada parcela de maior relevância técnica, conforme previsto no § 2º do art. 67 da referida Lei.

Assim, a falta de discriminação clara entre os diversos tipos de serviços — tais como manutenção preventiva, corretiva e emergencial, elaboração de projeto executivo, execução de rede subterrânea, entre outros — inviabiliza a correta aplicação dos critérios legais para definição das parcelas de maior relevância, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Diante disso, entendo que a exigência de atestados com CAT, tal como imposta, não encontra respaldo técnico suficiente e pode configurar restrição indevida à competitividade, devendo o edital ser revisto para que a Administração Pública delimite com

planilha orçamentária (2.11, 2.12, 2.13 e 2.14) apresentam especificações divergentes, como grau de proteção IP-66, fator de potência superior a 0,95 e fluxo luminoso de 160 lm/W e 170 lm/W, evidenciando um descompasso entre os documentos que integram o instrumento convocatório.

O mesmo ocorre em relação aos projetores/refletores. O item 6 do caderno técnico estabelece vida útil mínima de 100.000 horas e grau de proteção IP-66, ao passo que, na planilha orçamentária, os itens correspondentes — 2.15 e 2.16 — indicam vida útil de apenas 60.000 horas e grau de proteção IP-67, invertendo inclusive os níveis de exigência para esse aspecto. Tais divergências entre os documentos técnicos comprometem a clareza do objeto, dificultam a formulação de propostas uniformes pelos licitantes e podem afetar diretamente a seleção da proposta mais vantajosa, contrariando os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da legalidade.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



clareza, fundamento e coerência os serviços considerados tecnicamente relevantes, observando integralmente os §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Por fim, a única crítica que não comporta acolhimento consiste naquela que combate a adoção do pregão em formato presencial, na medida em que o Município representado possui população inferior a 20 (vinte) mil habitantes⁸, de sorte a estar dentro do prazo de acomodação ampliado previsto no artigo 176, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, que confere, aos entes de tal porte, até 6 (seis) anos, a contar da publicação do diploma, para o emprego obrigatório de meios eletrônicos para o processamento de licitações.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos tratados, meu voto considera **procedente a representação proposta por Adilson da Silva Porto – Elétrica – ME e parcialmente procedente aquela manejada por João Batista Vieira Silva**, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Vargem** proceda à anulação do **Pregão Presencial n.º 012/2025**, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a inadequação da adoção da referida modalidade licitatória e do sistema de registro de preços para o objeto em apreço, sem prejuízo da observância das demais orientações constantes do corpo do presente voto em caso de lançamento de certame com objetivos análogos.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.

⁸ Segundo a peça defensiva, aproximadamente 10.805 habitantes.